Droit des contrats de la Common law

L'essentiel

La common law est un droit construit par les juges (precedent), corrigé par l'equity et complété par des statutes. Un contrat anglais suppose offer, acceptance, consideration et intention ; ses terms sont express ou implied, classés en conditions, warranties ou innominate terms. Le remède normal à la breach est les damages ; specific performance et injunction restent exceptionnelles. Chaque règle se cite avec son affaire.

01 Les systèmes juridiques

Idée clé : La common law repose sur le précédent obligatoire (stare decisis), corrigé par l'equity (remèdes discrétionnaires) et complété par des statutes qui priment sur la case law.

- Civil law : codes, raisonnement déductif, procédure plus inquisitoire. Common law : case law + statutes, raisonnement inductif, procédure accusatoire (adversarial)
- Stare decisis : seule la ratio decidendi lie (binding) ; les obiter dicta sont persuasive
- Écarter un précédent : distinguishing (faits essentiels différents) ; overruling (juridiction supérieure, autre affaire) ; Practice Statement 1966
- Equity (Court of Chancery) : remèdes discrétionnaires : specific performance, injunction, rescission, rectification ; maximes « clean hands », « delay defeats equity »
- Judicature Acts 1873-1875 : fusion de l'administration ; l'equity prime en cas de conflit ; origine du trust et de la promissory estoppel
- Statutes (souveraineté parlementaire) : SGA 1979, UCTA 1977, MA 1967, C(RTP)A 1999, CRA 2015
- Interprétation : literal rule, golden rule (absurdité), mischief rule, purposive approach

DATES CLÉS

1873-1875	Judicature Acts : fusion common law / equity
1966	Practice Statement : la juridiction suprême peut s'écarter de ses précédents

À NE PAS CONFONDRE

- *Overruling* / *Reversing* : Overruling : précédent renversé dans une autre affaire ; reversing : décision infirmée en appel dans la même affaire.
- *Equity* / *Équité* : L'equity est un corps technique de règles et de remèdes, pas un appel général à la justice.

> ***Pour retenir :*** *Ratio = la Raison de la décision (elle lie) ; obiter = « en passant » (elle persuade).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Quelle partie d'un précédent est obligatoire ?** → La ratio decidendi ; les obiter dicta n'ont qu'une autorité persuasive.
2. **Pourquoi un contrat anglais est-il plus long qu'un contrat français ?** → Pas de code général des contrats : il définit chaque terme et prévoit chaque hypothèse.
3. **Citez les quatre remèdes d'equity.** → Specific performance, injunction, rescission, rectification ; tous discrétionnaires.

02 Organisation judiciaire

Idée clé : Angleterre : County Courts, High Court, Court of Appeal, Supreme Court (2009) ; États-Unis : double ordre fédéral / États ; depuis le Brexit, les jugements ne circulent plus via Bruxelles I bis.

- R.-U. : 3 systèmes (Angleterre et pays de Galles ; Écosse, mixte ; Irlande du Nord)
- Civil : County Courts → High Court (King's Bench, dont Commercial Court ; Chancery ; Family) → Court of Appeal → Supreme Court (CRA 2005, active 2009)
- USA fédéral : District Courts (94) → Courts of Appeals (13 circuits) → Supreme Court (9 juges) ; contrats = droit des États
- Compétence fédérale : federal question, diversity jurisdiction ; à New York la « Supreme Court » est un tribunal de 1re instance
- Brexit : plus de Bruxelles I bis depuis le 1/01/2021 ; pas de Lugano ; CJUE sans autorité au R.-U. ; R.-U. hors CVIM
- La Haye 2005 (clauses d'élection de for exclusives) ; La Haye 2019 (UE 1/09/2023, R.-U. 1/07/2025) ; arbitrage inchangé (New York)

DATES CLÉS

2009	Supreme Court du R.-U. remplace l'Appellate Committee de la House of Lords
septembre 2022	Queen's Bench Division devient King's Bench Division
31 décembre 2020	Fin de la transition Brexit : fin de Bruxelles I bis avec le R.-U.
1er juillet 2025	La Haye 2019 en vigueur pour le R.-U.

À NE PAS CONFONDRE

- *Droit fédéral* / *Droit des contrats* : Le droit des contrats est essentiellement un droit des États (common law de l'État + UCC adopté).

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Qui juge en dernier ressort au Royaume-Uni ?** → La Supreme Court of the United Kingdom, depuis 2009 (avant : House of Lords).
2. **Quel mode de règlement reste le plus prévisible avec un partenaire anglais après le Brexit ?** → L'arbitrage (Convention de New York), sinon une clause attributive exclusive (La Haye 2005).
3. **Quand un tribunal fédéral américain est-il compétent pour un contrat ?** → Federal question ou diversity jurisdiction ; il applique alors le droit de l'État au contrat.

03 Formation du contrat

Idée clé : Un contrat anglais naît d'une offer acceptée sans réserve, avec consideration et intention to create legal relations ; la forme est en principe libre.

- Invitation to treat : vitrine (Fisher v Bell), libre-service (Boots), annonce (Partridge v Crittenden) ; offre unilatérale : Carlill v Carbolic Smoke Ball (1893)
- Mirror image rule : réponse modifiée = counter-offer qui détruit l'offre (Hyde v Wrench) ; silence ≠ acceptance (Felthouse v Bindley)
- Postal rule : effet à l'envoi (Adams v Lindsell, 1818) ; communications instantanées : à la réception (Entores) ; battle of the forms : last shot (Butler Machine Tool)
- Consideration : suffisante, pas forcément adéquate (Chappell v Nestlé) ; pas passée (Re McArdle) ; pas d'obligation préexistante (Stilk v Myrick) sauf avantage pratique (Williams v Roffey)
- Promissory estoppel (High Trees, 1947) : bouclier, pas épée (Combe v Combe) ; un deed vaut sans consideration
- Intention : présumée absente en familial (Balfour v Balfour), présente en commercial (Edwards v Skyways) ; honour clause (Rose and Frank), « subject to contract »
- Forme libre, sauf terrain (écrit signé, LP(MP)A 1989) et guarantee (preuve écrite, Statute of Frauds 1677) ; mineurs : moins de 18 ans

À NE PAS CONFONDRE

- *Offer* / *Invitation to treat* : L'offer engage dès l'acceptation ; l'invitation to treat invite seulement à faire des offres (c'est la commande du client qui est l'offre).
- *Postal rule (envoi)* / *CVIM (réception)* : Sous la CVIM, l'acceptation prend effet à réception.

> ***Pour retenir :*** *Les 4 piliers : Offer, Acceptance, Consideration, Intention (« OACI »).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Un catalogue « pompes à 1 200 £ » est-il une offer ?** → Non, une invitation to treat : la commande du client est l'offre, que le fabricant peut refuser.
2. **Que dit la postal rule ?** → Une acceptation postée (mode raisonnable) prend effet dès l'envoi (Adams v Lindsell) ; pas pour les communications instantanées (Entores).
3. **La consideration doit-elle être de valeur égale ?** → Non : suffisante mais pas nécessairement adéquate (Chappell v Nestlé).
4. **Que permet la promissory estoppel ?** → Empêcher de revenir sur une promesse sur laquelle l'autre s'est fondé, sans consideration ; défense seulement (Combe v Combe).

04 Contenu du contrat

Idée clé : Le contrat contient des express et implied terms ; la gravité d'une violation dépend de la nature du term, et une exclusion clause doit être incorporée, couvrir le dommage et passer le contrôle légal.

- Express terms ; parol evidence rule ; entire agreement clause
- Implied in fact : business efficacy (The Moorcock, 1889), officious bystander (Shirlaw) ; by statute : SGA 1979 ss. 12-15 ; by custom
- Condition : résiliation + damages (Poussard v Spiers) ; warranty : damages seulement (Bettini v Gye)
- Innominate term (Hongkong Fir, 1962) : résiliation seulement si la victime est privée de l'essentiel du bénéfice
- Exclusion clause : 1) incorporation (signature, L'Estrange v Graucob ; notice préalable, Olley ; clause inhabituelle signalée, Thornton)
- 2) interprétation contra proferentem ; 3) UCTA 1977 : pas d'exclusion pour décès ou dommage corporel par négligence ; test de raisonnabilité ; CRA 2015 (consommateurs)

À NE PAS CONFONDRE

- *Term* / *Representation* : Violer un term = breach ; une fausse representation précontractuelle = misrepresentation.
- *Exclusion clause* / *Liquidated damages* : L'une limite la responsabilité ; l'autre fixe à l'avance l'indemnité due.

> ***Pour retenir :*** *Exclusion clause = 3 portes : Incorporée ? Interprétée ? Inattaquable (UCTA) ?*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Condition, warranty, innominate term : quel remède ?** → Condition : résiliation + damages ; warranty : damages ; innominate : selon la gravité des conséquences (Hongkong Fir).
2. **Quels termes implicites impose le Sale of Goods Act 1979 ?** → Titre, conformité à la description, qualité satisfaisante, adaptation à l'usage, conformité à l'échantillon (ss. 12-15).
3. **Que ne peut jamais exclure une clause selon l'UCTA 1977 ?** → La responsabilité pour décès ou dommage corporel causé par négligence.

05 Vices du consentement

Idée clé : Misrepresentation, duress et undue influence rendent le contrat voidable (rescission) ; la mistake, admise très étroitement, le rend void.

- Misrepresentation : déclaration fausse de fait (pas une opinion, Bisset v Wilkinson), précontractuelle, ayant incité à contracter
- Types : frauduleuse (Derry v Peek), négligente (MA 1967 s. 2(1)), innocente (dommages à la place de la rescission, s. 2(2))
- Rescission perdue : confirmation, délai excessif, droits des tiers, restitution impossible ; silence en principe pas une misrepresentation
- Common mistake : nul seulement si objet inexistant (Couturier v Hastie) ou exécution essentiellement différente (Bell v Lever Bros ; Great Peace)
- Economic duress : pression illégitime → voidable (Atlas Express v Kafco ; Times Travel 2021)
- Undue influence (equity) : abus d'une relation de confiance → voidable (RBS v Etridge (No 2), 2001)

À NE PAS CONFONDRE

- *Void* / *Voidable* : Void : le contrat n'a jamais existé. Voidable : il existe jusqu'à la rescission, ce qui protège les tiers de bonne foi.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Le vendeur d'un pub annonce sciemment un CA faux : remèdes ?** → Fraudulent misrepresentation : rescission et dommages-intérêts (deceit).

2. **Effet de l'economic duress ?** → Contrat (ou avenant) annulable, ex. Atlas Express v Kafco.

06 Inexécution et remèdes

Idée clé : Le contrat s'éteint par performance, accord, frustration ou breach ; le remède normal est les damages (expectation, limités par remoteness et mitigation), l'equity restant exceptionnelle.

- Discharge : performance (Cutter v Powell ; substantial performance), agreement, frustration, breach
- Frustration : impossible, illégal ou radicalement différent (Taylor v Caldwell ; Krell v Henry) ; pas une hausse des coûts (Davis Contractors) ; LR(FC)A 1943
- Repudiatory breach → choix de résilier ; anticipatory breach → agir tout de suite (Hochster v De la Tour)
- Damages : expectation interest (Robinson v Harman) ; reliance interest à défaut ; mitigation (British Westinghouse)
- Remoteness (Hadley v Baxendale, 1854) : pertes naturelles ou envisagées vu les circonstances connues ; Victoria Laundry, The Heron II, The Achilleas
- Liquidated damages valables si intérêt légitime et non exorbitant, sinon penalty (Makdessi, 2015)
- Specific performance / injunction : si damages inadéquats, discrétionnaires ; Privity (Tweddle v Atkinson ; Dunlop) ; exception C(RTP)A 1999

À NE PAS CONFONDRE

- *Frustration* / *Force majeure* : Frustration : doctrine stricte de common law ; force majeure : clause contractuelle détaillée, à prévoir.
- *Specific performance (exception)* / *Exécution en nature (principe, art. 1221 C. civ.)* : Points de départ opposés en droit anglais et français.

> ***Pour retenir :*** *Hadley v Baxendale : le moulin arrêté faute d'arbre ; le transporteur ignorait l'absence de pièce de rechange, donc pas de bénéfices perdus.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Les deux volets de Hadley v Baxendale ?** → Pertes découlant naturellement de la violation ; pertes raisonnablement envisagées lors du contrat vu les circonstances particulières connues.
2. **Un tiers bénéficiaire peut-il agir ?** → Privity : en principe non ; oui sous le C(RTP)A 1999 s'il est désigné ou bénéficiaire, sauf exclusion contractuelle.
3. **Quand la specific performance est-elle accordée ?** → Si les damages sont inadéquats (bien unique, terrain), à la discrétion du juge ; refusée pour services personnels ou sans clean hands.

07 Uniform Commercial Code

Idée clé : L'article 2 de l'UCC, adopté par les États, régit la vente de marchandises aux États-Unis et règle la battle of the forms par le § 2-207 et la knock-out rule.

- UCC : texte modèle (Uniform Law Commission + American Law Institute) adopté avec variantes par les États ; art. 2 = sale of goods, règles pour merchants
- Formation souple : tout comportement manifestant un accord, termes ouverts possibles (§ 2-204)
- § 2-207 : acceptation avec termes additionnels ou différents = acceptation, sauf si expressément conditionnée
- Entre merchants : termes additionnels intégrés sauf modification substantielle ou objection ; termes contradictoires : knock-out rule
- Garanties implicites : merchantability (§ 2-314), fitness for a particular purpose (§ 2-315) ; perfect tender rule (§ 2-601)
- La CVIM (ratifiée par les États-Unis) prime l'UCC pour les ventes internationales

À NE PAS CONFONDRE

- *UCC § 2-207 (knock-out)* / *Droit anglais (last shot, Butler Machine Tool)* : L'UCC évite que le dernier formulaire l'emporte ; les clauses contradictoires s'annulent et le Code comble le vide.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Garantie 3 ans (acheteur) contre 1 an (vendeur) sous l'UCC ?** → Contrat formé (§ 2-207) ; clauses contradictoires annulées (knock-out) ; garantie implicite de merchantability.
2. **Vente franco-américaine : UCC ou CVIM ?** → CVIM en principe, sauf exclusion ; l'UCC ne couvre que les questions non réglées si la loi d'un État américain s'applique.

08 Vocabulaire juridique

Idée clé : Un contrat anglo-saxon suit une structure codifiée (recitals, definitions, clauses opérationnelles, boilerplate) et un vocabulaire riche en formules archaïques et faux amis.

- Structure : parties et date, recitals (« Whereas »), definitions, clauses opérationnelles, boilerplate, signature (« in witness whereof »)
- Boilerplate : entire agreement, severability, waiver, assignment, notices, force majeure, governing law, jurisdiction
- shall = doit (obligation, jamais un futur) ; may = peut ; will = engagement ou futur
- hereinafter = ci-après ; notwithstanding = nonobstant ; provided that = sous réserve que ; indemnify and hold harmless = garantir et indemniser
- Faux amis : consideration, warranty, condition, damages (= dommages-intérêts), eventually (= finalement), actual

À NE PAS CONFONDRE

- *Warranty* / *Guarantee* : Warranty : garantie / déclaration ou terme accessoire ; guarantee : engagement de payer la dette d'autrui (cautionnement).
- *Severability* / *Waiver* : Severability : une clause nulle n'invalide pas le reste ; waiver : ne pas exercer un droit n'y fait pas renoncer.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Traduire « The Distributor shall not assign this Agreement ».** → « Le Distributeur ne peut céder le présent Contrat » (shall = obligation, pas un futur).
2. **Que signifient governing law et jurisdiction ?** → Loi applicable et juridiction compétente : deux clauses distinctes.

À SAVOIR PAR CŒUR

1. Ratio decidendi (lie) / obiter dicta (persuasifs) ; distinguishing, overruling ; Practice Statement 1966
2. Equity : specific performance, injunction, rescission, rectification ; Judicature Acts 1873-1875
3. Angleterre : County Courts, High Court, Court of Appeal, Supreme Court (2009)
4. Offer vs invitation to treat : Fisher v Bell, Boots, Partridge ; Carlill (offre unilatérale)
5. Acceptance : Hyde v Wrench (contre-offre), Felthouse v Bindley (silence), Adams v Lindsell (postal rule), Entores (instantané)
6. Consideration : Chappell v Nestlé, Re McArdle, Stilk v Myrick, Williams v Roffey ; High Trees et Combe v Combe
7. Intention : Balfour v Balfour (famille), Edwards v Skyways (commerce), Rose and Frank (honour clause)
8. Condition (Poussard), warranty (Bettini), innominate (Hongkong Fir)
9. Hadley v Baxendale (1854) remoteness ; Robinson v Harman (expectation) ; British Westinghouse (mitigation) ; Makdessi (penalty)
10. Frustration : Taylor v Caldwell, Krell v Henry ; pas Davis Contractors (hausse des coûts)
11. Statutes : MA 1967, UCTA 1977, SGA 1979, C(RTP)A 1999, CRA 2015
12. UCC § 2-207 battle of the forms, knock-out ; §§ 2-314, 2-315 ; § 2-601 perfect tender

Ouverture du journal…

PIÈGES À ÉVITER

- Croire que la common law ignore la loi écrite : les statutes priment sur la case law.
- Confondre la postal rule (envoi) avec la CVIM (réception), et oublier qu'elle ne vaut pas pour les communications instantanées.
- Exiger une consideration de valeur équivalente : elle doit être suffisante, pas adéquate.
- Confondre warranty (terme accessoire) avec une garantie commerciale ou une guarantee, et void avec voidable.
- Traiter la specific performance comme le remède normal : c'est l'exception, les damages sont la règle.
- Traduire « shall » par un futur ; situer la House of Lords au sommet actuel (Supreme Court depuis 2009).